

และผู้ร้องสอดทั้งสิบเอ็ดรายได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีความเห็นว่าการใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในวันดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งนาย ส. นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้สั่งการให้มีการสลายการชุมนุม และพลเอก ช. รองนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบให้รับผิดชอบในการสลายการชุมนุมและสั่งการให้มีการสลายการชุมนุม รวมทั้งรัฐมนตรีที่อยู่ในการประชุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำของนาย ส. พลเอก ช. และพลตำรวจเอก พ. มีมูลความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยห้าสิบและผู้ร้องสอดทั้งสิบเอ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทำของผู้ชุมนุมเป็นการกระทำเพื่อขัดขวางมิให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หากการชุมนุมเป็นไปโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยผู้ชุมนุมบางส่วนปิดล้อมประตูรัฐสภาเพื่อไม่ให้รัฐบาลแถลงนโยบาย มีการใช้วัตถุอันตรายและยางรถยนต์ขวางกั้นถนน ซึ่งทำให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมมีอำนาจหน้าที่ระงับยับยั้งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าการชุมนุมจะเป็นไปโดยสงบที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ย่อมต้องปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งถึงแม้การให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีและพยานบางรายที่ยืนยันการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ร่วมชุมนุมที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายในคดีนี้ ซึ่งต้องรับฟังการให้ถ้อยคำของบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง แต่ก็มิกลุ่มสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการชุมนุมและมีฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ถ้อยคำสอดคล้องต้องกันกับผู้ฟ้องคดีและพยานที่เป็นผู้ร่วมชุมนุม อีกทั้ง พยานทั้งหมดได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันเวลาใกล้เคียงกับวันเกิดเหตุที่ยังจดจำเหตุการณ์ได้ จึงฟังได้ว่า เป็นการให้ถ้อยคำตามความเป็นจริงไม่มีการเสริมแต่งข้อเท็จจริงใด ๆ และยังมีการให้ถ้อยคำของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมายืนยันถึงความไม่เหมาะสมในวิธีการสลายการชุมนุมและการใช้แก๊สน้ำตาอีกด้วย ซึ่งจากพยานหลักฐานทั้งหมดมีน้ำหนักมั่นคงให้รับฟังได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน



ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๗)^๑ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีข้อบกพร่องในขั้นตอนการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้ในการสลายการชุมนุม และมีข้อบกพร่องในวิธีการยิงแก๊สน้ำตาโดยยิงในแนวตรงขนานกับพื้นซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องที่ต้องยิงเป็นวิถีโค้งประกอบกับแก๊สน้ำตาที่นำมาใช้เป็นแก๊สน้ำตาที่หมดอายุการใช้งานเนื่องจากเสื่อมมาเป็นเวลานาน จึงมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้องใช้แก๊สน้ำตาจำนวนมากเกินกว่าที่จะใช้โดยปกติทั่วไป จนเกิดการปั่นป่วนชุลมุน และผู้ชุมนุมได้รับอันตราย ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ชุมนุมมากกว่าผลตามปกติที่เกิดจากการใช้แก๊สน้ำตาที่มีประสิทธิภาพดีและยิงโดยวิธีการที่ถูกต้อง และยังส่งผลเสียหายไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติจะรู้ถึงข้อบกพร่องของขั้นตอนในการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้กับผู้ชุมนุมก่อนการใช้แก๊สน้ำตา และข้อบกพร่องในประสิทธิภาพของแก๊สน้ำตาที่ทำให้ต้องใช้แก๊สน้ำตาเป็นจำนวนมากหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อข้อบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแต่ละราย อันเป็นสิทธิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท การกระทำของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ แม้ผู้เข้าร่วมชุมนุมจะสมัครใจและยินยอมที่จะมาชุมนุมก็ตาม

^๑ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๖ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



แต่ก็ไม่ได้สมัครใจและยินยอมที่จะถูกใช้แก๊สน้ำตา เนื่องจากการจะใช้แก๊สน้ำตาหรือไม่ย่อมจะเกิดขึ้นจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่าการชุมนุมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และสมควรจะต้องใช้แก๊สน้ำตาเท่านั้น มิใช่การชุมนุมทุกครั้งจะต้องมีการใช้แก๊สน้ำตา การชุมนุมและการใช้แก๊สน้ำตาจึงมิใช่กรณีเดียวกัน ไม่อาจนำหลักกฎหมายที่ว่าความยินยอมไม่เป็นละเมิดมาใช้ในกรณีนี้ได้ และถึงแม้ศาลจะวินิจฉัยว่าการใช้แก๊สน้ำตาในคดีนี้เป็นการกระทำละเมิด ก็ไม่ได้หมายความว่า การใช้แก๊สน้ำตาในทุกกรณีจะเป็นการกระทำละเมิด เนื่องจากเหตุแห่งการฟ้องคดีคือการที่ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม และใช้แก๊สน้ำตาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมได้รับความเสียหาย คำวินิจฉัยคดีของศาลจึงมิได้มีผลเป็นการห้ามการใช้แก๊สน้ำตาในทุกกรณี และเนื่องจากการใช้แก๊สน้ำตาในการควบคุมฝูงชนย่อมเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำความเชื่อโดยสุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติว่าแก๊สน้ำตาไม่ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนมาอ้างได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องขอที่ได้รับความเสียหายตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓๘^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง และการกระทำละเมิดดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการประชุมแถลงนโยบายที่รัฐสภา แต่มติดังกล่าวก็เป็นไปตามปกติเพื่อให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลดำเนินการไปได้เท่านั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจึงไม่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุมแต่อย่างใด การกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการสลายการชุมนุมเพื่อเปิดทางให้มีการประชุมแถลงนโยบาย

^๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด ใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและมีระเบียบกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะอีกทั้ง เมื่อเริ่มมีการประชุมแล้วและเกิดเหตุความเสียหาย ย่อมเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะสั่งให้ปิดประชุมเพื่อยุติเหตุการณ์หรือไม่ มิใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อเริ่มการประชุมแล้วมีสมาชิกรัฐสภาขอให้ยุติการแถลงนโยบายเนื่องจากมีประชาชนปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ประธานรัฐสภาไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำการละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบผู้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

อนึ่ง ค่าทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดย่อมเป็นการชดเชยความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา กรณีในคดีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายของรัฐ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้จ่ายเงินทดแทนเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวก็เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน รัฐจึงไม่สมควรจะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีเดียวกันถึงสองครั้ง แต่ทั้งนี้ ย่อมหมายถึงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแต่ละรายได้รับเงินไปแล้วเท่านั้น นอกจากนั้น เมื่อศาลยังไม่อาจรู้แน่ถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดแต่ละราย ศาลจึงมีดุลพินิจที่จะสงวนสิทธิในการแก้ไขคำพิพากษาในส่วนของค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคสอง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอด หากผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดรายใดได้รับเงินทดแทนเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ไปแล้วเพียงใด ให้คงมีสิทธิรับค่าทดแทนความเสียหายเท่าที่เหลือตามคำพิพากษาเพียงนั้น และหากภายในสองปีนับแต่มีคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดรายใดยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการกระทำละเมิด ศาลยังสงวนสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาในส่วนนี้เพิ่มเติมได้อีก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔๒/๒๕๖๐)

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าในเวลาทีพิพากษาคดี เป็นพันวิสัยจะหยั่งรู้ได้ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้



๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

- การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

หน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทในอันที่จะต้องตรวจตราและบำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะผิวของถนนที่แสดงให้เห็นโดยสภาพเท่านั้น แต่รวมถึงโครงสร้างใต้พื้นผิวถนนตามหลักวิศวกรรมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยที่ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมทางหลวงชนบทไม่ได้ตรวจตราและบำรุงรักษาถนนพื้นผิวถนน และโครงสร้างใต้พื้นผิวถนน ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย จนเป็นเหตุให้พื้นถนนทางหลวงชนบทยุบตัวลง กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทเป็นเหตุให้รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิด และต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔ นาฬิกา นาย พ. ได้ขับรถยนต์ซึ่งทำประกันภัยไว้กับผู้ฟ้องคดีไปตามถนนทางหลวงชนบท สาย นบ.๑๐๐๒ จากทางด้านถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าอำเภอไทรน้อย ในช่องทางเดินรถที่ ๑ นับจากซ้าย เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ถนนเกิดยุบตัวลง รถยนต์จึงเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังไม่ตรวจตราดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย นบ.๑๐๐๒ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในคดีนี้ขึ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากผู้กระทำละเมิด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับตั้งจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย พ. ขัปรถยนต์คันพิพาทไปตามถนนทางหลวงชนบท สาย นบ.๑๐๐๒ บริเวณตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อถึงที่เกิดเหตุพื้นถนนบริเวณดังกล่าวเกิดยุบตัวลงทันที เป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย โดยก่อนที่จะเกิดเหตุพื้นถนนยุบตัวลงนั้น พื้นผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุมีสภาพเป็นปกติ และไม่มีหลุมมีบ่อมาก่อน และภายหลังถูกน้ำท่วมในเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนบนพื้นผิวทางลาดยางตามแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติถนนผิวลาดยาง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว การยุบตัวของพื้นถนนที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดนั้น จึงเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากสภาพดินใต้พื้นผิวถนนที่อ่อนตัวและยุบตัวลง ก่อให้เกิดโพรงใต้พื้นผิวถนน เนื่องจากถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานประมาณ ๒ เดือน เมื่อทางหลวงชนบท สาย นบ.๑๐๐๒ อันเป็นสถานที่เกิดเหตุ นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๓)^๙ และมาตรา ๙^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๑ (๗)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

^{๙-๑๐} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือสิ่งสทรมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย

มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ทางหลวงชนบท

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

^{๑๑} พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๑ กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) กรมทางหลวงชนบท

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๒^{๑๒} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจตราและบำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ซึ่งการบำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะผิวของถนนที่แสดงให้เห็นโดยสภาพเท่านั้น แต่รวมถึงไปถึงโครงสร้างใต้พื้นผิวถนนตามหลักวิศวกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ตรวจตราและบำรุงรักษาถนน พื้นผิวถนนและโครงสร้างใต้พื้นผิวถนนให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย จนเป็นเหตุให้พื้นถนนบริเวณดังกล่าวยุบตัวลง ทำให้รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติกรณีไม่ตรวจตราและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้พื้นถนนบริเวณดังกล่าวยุบตัวลง และทำให้รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีรับประกันภัยได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งละเมิด เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงรับช่วงสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดและชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จตามคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๗๐/๒๕๖๐)

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า กรมทางหลวงได้กำกับ ตรวจตรา และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องหมาย ป้าย หรือสัญญาณจราจร รวมทั้งกรวยยาง เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามี การก่อสร้างซ่อมแซมทางข้างหน้าก่อนถึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าไม่ได้มีการติดตั้งหรือจัดให้มีป้ายเตือน

^{๑๒} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๘๐ ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่มีข้อความเตือนให้ลดความเร็ว หรือใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีการซ่อมผิวจราจร ในบริเวณที่เกิดเหตุ ไม่ติดตั้งป้ายลูกศรเพื่อชี้ให้เห็นจุดที่ชำรุด รวมทั้งไม่ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างส่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นผิวทางในบริเวณที่เกิดเหตุว่ามีลักษณะ เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นได้ จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ร้ายแรงในบริเวณดังกล่าวขึ้น กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า กรมทางหลวงได้กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอันตรายขึ้นจาก การบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงดังกล่าวอย่างครบถ้วนและเพียงพอ อันเป็นการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุจากการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวง ดังกล่าว จึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลดังกล่าวอันต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน

เมื่อโดยพฤติการณ์แล้วผู้เสียหายพึงทราบแล้วว่าทางข้างหน้ามีการ ก่อสร้างซ่อมแซมถนน อีกทั้ง ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน มีฝนตก และไม่มีแสงไฟ ส่องสว่างอื่นนอกจากไฟหน้ารถยนต์ แต่ผู้เสียหายยังขับรถด้วยความเร็วที่สูงเกินกว่า ที่ควรขับขี่ในเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาทาง กรณีย่อม ถือได้ว่า ผู้เสียหายมีส่วนประมาทในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วย จึงเห็นควรหักส่วน ความรับผิดชอบกรณีนี้ออกในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง

ความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความว่า ความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ซึ่งความเสียหายเช่นนี้ต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดและจำเป็นต้อง เยียวยาหรือทดแทนความเสียหายให้เป็นตัวเงิน เช่น ความเจ็บปวดทรมานทุกขเวทนา ระหว่างการรักษาพยาบาลหรือต้องทุพพลภาพการต่อไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริง ตามคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องรักษาตัวติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน หรือถึงขั้นทุพพลภาพจนเกิดความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายและจิตใจ อย่างมาก กรณีจึงยังไม่พอที่จะพึงได้ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ ตัวเงิน อันจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรานี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีสภาพร่างกายขาพิการ ได้ขับรถยนต์เก๋งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งนั่งโดยสารรถยนต์คันดังกล่าว มาด้วยกัน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายระหว่างอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าไปทางจังหวัดชัยภูมิ เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๕๖ ถึงกิโลเมตรที่ ๕๗ ปรากฏว่า



ถนนบริเวณดังกล่าวมีฝนตกและเจ้าหน้าที่หมวดการทางด่านขุนทดที่ ๑ แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้ทำการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงทางหลวงโดยขุดลอกผิวถนนเป็นหลุมขนาดใหญ่เต็มผิวถนนของช่องทางเดินรถ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวตกหลุมและกระเด็นพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปยังฝั่งตรงข้าม แล้วชนกับรถยนต์บรรทุกสิบล้อและพวงท้ายที่วิ่งสวนทางมาทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งรถยนต์บรรทุกสิบล้อและพวงท้ายคันที่ถูกรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชนได้รับความเสียหายด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ไม่ดูแลรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ทางหลวงนั้นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างและป้ายแจ้งเตือนว่าบริเวณดังกล่าวกำลังปรับปรุงผิวทางจราจร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓๑๔,๐๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าเสียหายเป็นค่าโดยสารรถแท็กซี่แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกเดือนละ ๓,๙๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระราคาค่ารถยนต์แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครบถ้วน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑๓๓,๙๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าเสียหายเป็นค่าโดยสารรถแท็กซี่แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อีกเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระราคาค่ารถยนต์แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครบถ้วน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔ มาตรา ๘^{๑๔} และมาตรา ๑๙^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ตรวจสอบการบูรณะ การบำรุงรักษาทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง โดยบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางหลวงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในกรณีที่มีการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงอันอาจเกิดความไม่สะดวกหรือก่ออันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องกำกับ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน

มาตรา ๑๙ ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน



ตรวจตรา และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงให้ก่อผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทางให้น้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการติดตั้งหรือจัดให้มีเครื่องหมายป้ายเตือน หรือสัญญาณจราจร เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาสามารถทราบได้ว่าการดำเนินการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงดังกล่าว และสามารถใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะอย่างเหมาะสมมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งตามคดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตั้งและจัดให้มีเครื่องหมายหรือป้ายและสัญญาณจราจรในบริเวณที่ทำการก่อสร้างซ่อมแซมทางหลวง โดยติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ใช้รถในเส้นทางดังกล่าวใช้ความระมัดระวังทุกระยะ ๕๐๐ เมตร ทั้งสองด้านของถนน และมีป้ายเตือนเฉพาะสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเส้นทาง ทั้งขาไปและขากลับก่อนถึงจุดเข้าสู่ทางที่กำลังซ่อมแซมครบถ้วนแล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ยังได้วางกรวยยางเป็นสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้โต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำกับ ตรวจตรา และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องหมาย ป้าย หรือสัญญาณจราจร รวมทั้งกรวยยาง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าการก่อสร้างซ่อมแซมทางข้างหน้างอกถึงบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสนอมา หายคำฟ้อง ไม่ปรากฏว่าได้มีการติดตั้งหรือจัดให้มีป้ายเตือนที่มีข้อความเตือนให้ลดความเร็วหรือใช้ความระมัดระวังเนื่องจากการซ่อมผิวจราจรในบริเวณที่เกิดเหตุ ไม่ติดตั้งป้ายลูกศรเพื่อชี้ให้เห็นจุดที่ชำรุด รวมทั้งไม่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นผิวทางในบริเวณที่เกิดเหตุว่ามีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นได้ ประกอบกับการที่มีรถยนต์กระบะขับมาชนเข้ากับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซ้ำอีก ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งแรก แสดงให้เห็นว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีทัศนวิสัยมืด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับ ตรวจตรา และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง แต่ไม่ได้กำกับ ตรวจตรา และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอันตรายขึ้นจากการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงดังกล่าวอย่างครบถ้วนและเพียงพอ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขับรถยนต์ตกหลุมและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น ความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการกระทำละเมิดซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งเครื่องหมาย



ป้าย หรือสัญญาณจราจร รวมทั้งกรวยยาง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าการก่อสร้างซ่อมแซมทางก่อนถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมจะได้เห็นเครื่องหมาย ป้าย หรือสัญญาณจราจร รวมทั้งกรวยยางดังกล่าว และทราบแล้วว่าทางข้างหน้ามีการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ซึ่งอาจทำให้สภาพถนนมีความไม่ปลอดภัยจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกทั้ง ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน มีฝนตกและไม่มีแสงไฟส่องสว่างอื่นนอกจากไฟหน้ารถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขับขี่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงควรขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นกว่าการขับรถบนเส้นทางปกติที่ถนนมีความปลอดภัยและในขณะที่มีแสงสว่างส่องทางอย่างเพียงพอ แต่จากภาพถ่ายสภาพความเสียหายของรถของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า มีความเสียหายมากจนไม่สามารถใช้การต่อไปได้ จึงน่าจะเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการชนโดยแรง ประกอบกับแม้เกาะกลางถนนในบริเวณที่เกิดเหตุจะมีความสูงและความกว้างไม่มากนักจนถึงขนาดที่รถยนต์จะวิ่งข้ามได้โดยยาก แต่หากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ขับรถยนต์ด้วยความเร็วที่สูงมากนัก เมื่อรถยนต์ตกหลุมที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมจะสามารถชะลอความเร็วรถยนต์และบังคับทิศทางรถยนต์ได้อยู่บ้าง ไม่พุ่งข้ามเกาะกลางและชนเข้ากับรถยนต์บรรทุกสิบล้อและพวงท้ายที่วิ่งสวนทางมาโดยแรง แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาด้วยความเร็วที่สูงเกินควร และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ตกเตือนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มความระมัดระวังโดยลดความเร็วในการขับขี่ลง ทำให้เมื่อรถยนต์คันดังกล่าววิ่งตกหลุมที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีชุดไว้สำหรับการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง รถยนต์จึงกระแทกพื้นโดยแรงแล้วเสียหลักไม่สามารถบังคับทิศทางได้ จนแล่นข้ามเกาะกลางไปยังฝั่งตรงกันข้ามและชนเข้ากับรถยนต์บรรทุกสิบล้อและพวงท้ายที่วิ่งสวนทางมาจนเกิดความเสียหายรุนแรง กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีส่วนประมาทในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย เห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก่ ค่ารถยนต์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างรถยกรถยนต์ จำนวน ๓,๕๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน ๑,๓๖๖ บาท และค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างโดยสารจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พักอาศัยไปยังสถานที่ทำงาน ในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท เดือนละ ๒๖ วัน รวม ๒๓ เดือน เป็นเงิน ๕๙,๘๐๐ บาท สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๑,๑๓๓ บาท และค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่าจ้างโดยสารจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พักอาศัยอยู่กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขาย ครั้งละ ๕๐๐ บาท เดือนละ ๔ ครั้ง รวม ๒๓ เดือน เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท แต่ในส่วน of ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เรียกร้องนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยการขาย



สลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติ มิได้เสียความสามารถประกอบการงานแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ สำหรับค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าทุนทุกซ์ทรมานจากการประสบอุบัติเหตุของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้องตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น ความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามบทบัญญัติมาตรานี้ หมายความว่า ความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ แต่ความเสียหายเช่นว่านี้ต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดและจำเป็นต้องเยียวยาหรือทดแทนความเสียหายให้เป็นตัวเงินเช่นเดียวกัน เช่น ความเจ็บปวดทรมานทุกขเวทนาระหว่างการรักษาพยาบาลหรือต้องทุพพลภาพพิการต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือถึงขั้นทุพพลภาพจนเกิดความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายและจิตใจอย่างมาก จึงยังไม่พอที่จะพึงได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้ได้ ดังนั้น เมื่อหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๗๑,๗๓๒.๘๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๗,๗๐๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ชดใช้ราคารถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมได้รับความเสียหายจากการต้องเสียค่าโดยสารรถแท็กซี่แทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระราคาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครบถ้วน จึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อหักส่วนแห่งความรับผิดชอบจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงแล้ว เห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าโดยสารรถแท็กซี่

^{๑๖-๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๔ ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในอนาคตด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๘๐ บาท เดือนละ ๒๖ วัน เป็นเงินเดือนละ ๒,๐๘๐ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งละ ๔๐๐ บาท เดือนละ ๔ ครั้ง เป็นเงินเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องอีกเป็นเวลา ๒๔ เดือน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๗๑,๗๓๒.๘๐ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๓๗,๗๐๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าโดยสารรถแท็กซี่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เดือนละ ๒,๐๘๐ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เดือนละ ๑,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องอีกเป็นเวลา ๒๔ เดือน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๙/๒๕๖๐)

๒. การใช้สิทธิไล่เบียดของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ในชั้นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดยังไม่จำเป็นต้องรู้โดยเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิด เพียงแต่สอบให้รู้ว่า มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นผู้กระทำก็เพียงพอแล้ว เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้วจึงจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบทางละเมิดเลยก็ได้ ดังนั้น แม้ในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคดีนี้ คณะกรรมการฯ จะมิได้มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งไม่ได้มีความเห็นเสนอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยก็ตาม แต่หากพิจารณาจากบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วพอฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้วก่อนที่จะมีการวินิจฉัยออกคำสั่งไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงถือได้ว่า การสอบ



ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้อด้วยข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนชะอวด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนเกาะจันทร์ประชาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินคนละ ๑๐๕,๔๓๙ บาท และจากคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินคนละ ๑๐๕,๔๓๙ บาท โดยมูลกรณีสืบเนื่องจากอำเภอชะอวดได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนอำเภอชะอวด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ บริเวณสนามโรงเรียนชะอวด ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาย ส. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปล่อยตัวนักกีฬา ต่อมา ในการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา นาย ส. ได้ใช้อาวุธปืนสั้นยิงเป็นสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา แต่กระสุนพลาดไปถูกนาง จ. ข้าราชการครูโรงเรียนวัดกาโห้ใต้ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลกองเชียร์นักเรียนอยู่บนอัฒจันทร์ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้น นาง จ. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ส. เป็นจำเลยที่ ๑ กรมการปกครอง เป็นจำเลยที่ ๒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจำเลยที่ ๓ ต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานละเมิดเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้นาง จ. เป็นต้นเงินและดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น ๔,๒๑๗,๕๘๘.๒๑ บาท คดีถึงที่สุด ต่อมา หลังจากกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำเงินไปชำระให้แก่ นาง จ. ตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ สอบสวนแล้วเห็นว่า ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลเหตุกรณีดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคณะกรรมการปล่อยตัวนักกีฬา จึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย



ในอัตราร้อยละ ๕ และนาย ส. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินดังกล่าว ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง^{๑๘} ข้อ ๑๕^{๑๙} ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๒๐} ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๒๑} และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๒๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งนำมาใช้กับการใช้สิทธิไล่เบี้ยเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก โดยอนุโลมแล้ว เห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้นั้น

^{๑๘-๒๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ถ้าผู้แต่งตั้งขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมีต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้กำกับดูแล หรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งดำเนินการเพื่อออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อศาลอาญาให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ

ฯลฯ

ฯลฯ



จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ซึ่งการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น ประการแรกเพื่อให้รู้ว่ามีการเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่ ประการที่สองมีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ดังนั้น ในชั้นการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงไม่จำเป็นต้องรู้โดยเฉพาะเจาะจงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำละเมิด เพียงแต่สอบให้รู้ว่า มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นผู้กระทำก็เพียงพอแล้ว เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้วจึงจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด หรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบทางละเมิดเลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า คณะกรรมการฯ มีการกำหนดประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยไว้ว่า นาย ส. กรรมการผู้ยิงปืนปล่อยตัวนักกีฬา ได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร โดยมีได้มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งไม่ได้มีความเห็นเสนอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้ดีว่าตนมีหน้าที่ราชการในการเป็นกรรมการปล่อยตัวนักกีฬา โดยใช้อาวุธปืนยิงในการส่งสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา และรู้ดีว่ามีหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้อห้ามไว้ว่าให้ใช้กระสุนปลอมเท่านั้นในการยิงปืนปล่อยตัวนักกีฬา แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับใช้กระสุนซ้อมยิงซึ่งซื้อมาจากสนามยิงปืนที่มีอาวุธร้ายแรงที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้มาใช้เป็นกระสุนในการยิงปืนปล่อยตัวนักกีฬา จนกระสุนปืนยิงพลาดไปถูกบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแทนผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาย ส. กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้วก่อนที่จะมีการวินิจฉัยออกคำสั่งไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกตามนัยข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่งให้กรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาง จ. อันเป็นการพิพากษาให้กรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม โดยที่หน่วยงานทั้งสองยังคงต้องผูกพันจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้น แต่ในระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันนั้น เมื่อไม่ได้กำหนดไว้



เป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่าต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่า ๆ กัน ประกอบกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตกลงกันว่าให้รับผิดชอบคนละครึ่ง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทั้งสองมีเจตนาที่จะแยกความรับผิดชอบออกจากกันเด็ดขาด รวมถึงเจตนาที่จะแยกกันใช้สิทธิเรียกร้องในการไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดก่อนที่จะมีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นาง จ. แล้วด้วย อีกทั้ง การนับอายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น จะเริ่มนับวันที่นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย โดยมีพักหน่วยงานของรัฐจะได้ใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้วหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำส่งแคชเชียร์เช็คจำนวน ๒,๑๐๘,๗๗๙ บาท เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่นาง จ. โดยสำนักงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับไว้แล้วตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่กรมการปกครองสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยในส่วนของตนได้ทันที การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินคนละ ๑๐๕,๔๓๙ บาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ตนเมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี ตามที่มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กำหนดไว้แล้ว

สำหรับกรณีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำส่งแคชเชียร์เช็คจำนวน ๒,๑๐๘,๗๘๐ บาท เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่นาง จ. โดยสำนักงานศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับไว้แล้ว ตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยในส่วนของตนได้ทันที การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ตนภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ พิพากษาเพิกถอน

^{๒๓} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๙ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความหนึ่งนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้คำสั่งใหม่ทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และยกฟ้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๖๘/๒๕๖๐)

๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

การนับอายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น จะเริ่มนับทันทีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย โดยมีพิกว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายครบถ้วนแล้วหรือไม่

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๘/๒๕๖๐ หน้า ๕๕๒-๕๕๗

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายผิดประเภทถือเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง แต่การที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดให้แก่ทางราชการหรือไม่ นั้นจะต้องพิจารณาด้วยว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่

การเบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเทศบาล แม้จะมีใช้กิจการที่เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่หากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่ปรากฏว่าราคาครุภัณฑ์ที่จัดซื้อสูงกว่าความเป็นจริง รวมทั้งเทศบาลก็ได้ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น กรณีเช่นนี้ ถือไม่ได้ว่าเทศบาลได้รับความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว อันจะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ และเป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๖๕๓,๓๔๕ บาท โดยไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๓๓๐,๖๖๙ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท์ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้สภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์พิจารณาอนุมัติ ต่อมา สภาเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการตามที่เสนอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เบิกจ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๖๕๓,๓๔๕ บาท ทั้งนี้ เงินสะสมเป็นเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินรายรับอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณหลังจากที่ได้หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว รวมทั้งเงินสะสมในปีก่อน ๆ ด้วย ซึ่งเงินสะสมถือเป็นเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีไว้เพื่อเสริมความมั่นคงในฐานะทางการคลังและสร้างสภาพคล่องทางการเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินสะสมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๖ รายการ แล้ว เห็นว่า แม้จะเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๕๕๒) ฉบับเพิ่มเติม แต่โครงการดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ประโยชน์ประจำสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเฉพาะ จึงมิใช่กิจการที่เกี่ยวกับด้าน

